



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO**

IL GIUDICE

dr.ssa A. Baroncini in data 2.3.2023 ha pronunciato la presente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n.10058/2022 R.G. cont.,

TRA

Parte_1 - in persona del presidente "pro – tempore", rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini, giusta procura generale alle liti, con cui domicilia presso l'Avvocatura di Roma via Cesare Beccaria n.29

OPPONENTE

E

Controparte_1, elettivamente domiciliato in Roma, Via Riccardo Grazioli Lante n. 76, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Froio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 28.3.2022 l' *Pt_1* adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 859/2022, emesso in data 11.2.2022 e notificato in data 16.2.2022, con cui veniva ingiunto all'istituto opponente il pagamento in favore dell' *Controparte_1* della somma di euro 20.813,15 a

titolo di TFR a carico del Fondo di Garanzia, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, chiedendo al contempo la fissazione dell'udienza di discussione nella causa così promossa avverso l'ingiungente.

L'opponente eccepiva la non ricorrenza delle condizioni di legge per la liquidazione del TFR non avendo il ricorrente fornito la documentazione necessaria, in specie decreto di reiezione istanza di fallimento, visura immobiliare, pignoramento negativo verso tutti i soci, richiamando in tal senso la nota dell'ufficio amministrativo.

Parte opponente chiedeva pertanto, dinanzi a questo Ufficio, la revoca del decreto opposto, con vittoria delle spese di lite.

Ritualmente notificati ricorso e decreto di fissazione udienza, si costituiva l'opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione – in quanto l'insolvenza della CP_2 . [...]

Controparte_3 risulta acclarata dalle chiusure della sede e dal tentativo di procedura esecutiva azionata senza esito, nonché in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia – opposizione di cui chiedeva pertanto il rigetto, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Non essendo necessaria attività istruttoria ulteriore rispetto alle produzioni documentali in atti, all'odierna udienza, esaurita la discussione, il Giudice decideva come da dispositivo.

L'opposizione è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.

La legge subordina il pagamento da parte del Fondo di garanzia sostanzialmente a tre requisiti, ossia l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, l'inadempimento del datore di lavoro per il credito inerente al trattamento di fine rapporto e lo stato di insolvenza del medesimo datore di lavoro.

Nel caso di specie, l'opposto, attore sostanziale, ha provato documentalmente la presentazione di domanda amministrativa on line, l'accertamento del credito ad opera del decreto ingiuntivo n.4296/2021 e lo stato di insolvenza del datore di lavoro mediante produzione del verbale di pignoramento mobiliare negativo, tentato presso i locali aziendali che, da informazioni assunte in loco dall'ufficiale giudiziario, erano stati rilasciati a seguito di sfratto esecutivo.

L'Pt_1 , con un'interpretazione oltremodo sfavorevole delle norme di legge e della propria circolare 74/2008 in materia, ha ritenuto la suddetta documentazione inidonea o comunque insufficiente a fondare il richiesto pagamento del TFR.

Lo si evince dalla nota dell'ufficio amministrativo, trascritta in opposizione, a mente della quale "La pratica (domanda presentata in data 3/11/2021) è carente, in base alla circ. 74/2008 e del messaggio 2084/2016 della seguente documentazione:

Definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 4926/2021 (non prodotta alla sede).

Dimostrazione non fallibilità del datore di lavoro (reiezione istanza di fallimento). Ha più di 3 dipendenti (vedi dm allegato)

Il pignoramento mobiliare (negativo) è stato tentato soltanto presso la sede legale della società (via Tunisi). Il caso è particolare in quanto il datore di lavoro ha come forma giuridica la *Contr* e un socio è una *Org_1*, ma vi è anche una socia persona fisica (*Persona_1*). Si ritiene che il pignoramento vada tentato anche presso la residenza della socia. Non prodotta visura immobiliare negativa o dichiarazione sostitutiva atto notorio. I 60 giorni previsti per la definizione della pratica, decorrono da quando la documentazione è completa e nel caso in esame non lo è. Inoltre il fondo deve obbligatoriamente procedere come sostituto d'imposta pertanto nell'eventualità l'importo verrà considerato lordo e verrà tassato".

Si ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 17227/2010 secondo cui "ai fini della tutela prevista dal Legislatore in favore del lavoratore per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità non percepite, in caso di insolvenza del datore di lavoro se quest'ultimo non può essere dichiarato fallito, va considerato non soggetto a fallimento, e pertanto opera la disposizione dell'art. 2 comma 5 legge 297/82 secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l' *Pt_1* alle condizioni previste dal comma stesso, essendo sufficiente, in particolare, che abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione"

Un credito di importo inferiore ai 30.000,00 euro, come nel caso di specie, è ritenuto ex lege inidoneo a giustificare l'apertura di una procedura fallimentare, sicché risulterebbe del tutto inutile, oltre che oneroso, esigere la presentazione di un'istanza di fallimento destinata già a priori ad essere rigettata.

D'altro canto non si vede come possa esigersi dal lavoratore, per cui il TFR alla cessazione del rapporto ha natura alimentare, l'esperimento di svariati tentativi di pignoramento nei confronti di tutti i soci, attesi i costi dell'operazione e la peculiarità della compagine societaria, rilevata dallo stesso ufficio amministrativo dell' *Pt_1*, che rende difficile ipotizzare il recupero delle somme per via coattiva.

L'opposizione deve pertanto essere rigettata ed il decreto ingiuntivo deve essere confermato e reso esecutivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono distrarsi in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna l' Pt_1 alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Roma, 2.3.2023

Il Giudice
Dott. Anna Baroncini